

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4600/2531

ม.ร.ว. สุรภี สวัสดิวัฒน์ กับพวก
หลวง สาร นัย ประสาสน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31, มาตรา 33

ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนั้น เป็นความผิดต่อศาลและการลงโทษฐาน
ละเมิดอำนาจศาลย่อมเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ การที่จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลว่า
โจทก์ฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลฎีกา และเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เมื่อศาลชั้น
ต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีใช้กรณีละเมิดอำนาจศาลให้ยกคำร้อง ของ จำเลย จำเลย
ย่อมมิใช่ผู้เสียหายอันจะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลดังกล่าวได้

กรณีเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้แบ่งมรดกแก่โจทก์จำเลยต่อมาจำเลยที่
1 ยื่นคำร้องว่า โจทก์เก็บผลประโยชน์จากทรัพย์สินในกองมรดก ฝ่าฝืนคำพิพากษา
ฎีกา เป็นการละเมิดอำนาจศาล ศาลชั้นต้นยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้ยกอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้เสียหายโดยตรง ย่อม
มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ขอให้พิพากษาลงโทษโจทก์ทั้งสองในความผิดฐานละเมิดอำนาจ
ศาลได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนั้น เป็นความผิดต่อศาล
และการลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลย่อมเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ ในกรณีนี้

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลว่า โจทก์ทั้งสองได้มอบอำนาจให้นายบุญส่งกับพวกเข้าไป
เก็บผลประโยชน์จากทรัพย์สินกองมรดก เป็นการฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลฎีกาและเป็น
ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เมื่อศาลชั้นต้นได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งหมดที่
ปรากฏต่อศาลแล้ว เห็นว่ามีใช่เป็นกรณีละเมิดอำนาจศาล จึงให้ยกคำร้องของจำเลย
ที่ 1 เสีย ดังนี้จำเลยที่ 1 ย่อมมิใช่ผู้เสียหายอันจะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลดัง
กล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>